



PUTUSAN
Nomor 6869/B/PK/Pjk/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

PT WAJA INTI LESTARI, beralamat di Desa Muara Lapao Pao Wolo, Kabupaten Kolaka, dan alamat korespondensi di Jalan Bhayangkara, Ruko Crystal 8 Nomor 09 Alam Sutera, Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15320, yang diwakili oleh Aswin Tejasukmana, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta-12190;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aim Nursalim Saleh, kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2152/PJ/2025, tanggal 21 Februari 2025;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002219.99/2024/PP/M.XIB Tahun 2024, tanggal 16 Oktober 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa gugatan yang diajukan Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal dan ketentuan materiil;



2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor 00005/206/17/811/22, tanggal 23 Maret 2022 tentang Pajak Penghasilan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan Tahun Pajak 2017 mohon dibatalkan seluruhnya;
3. Surat Nomor S-1638/PJ/WPJ.15/2022, tanggal 29 September 2022 tentang Pemberitahuan Surat Keberatan yang Tidak Memenuhi Persyaratan mohon dibatalkan seluruhnya;
4. Surat Nomor KEP-06762/NKEB/PJ/WPJ.15/2023, tanggal 26 Juli 2023 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak mohon dibatalkan seluruhnya;
5. Surat Nomor KEP-04330/NKEB/PJ/WPJ.15/2024, tanggal 22 Februari 2024 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b Karena Permohonan Wajib Pajak mohon dibatalkan seluruhnya;
6. Penggugat menyatakan bahwa Surat Gugatan Nomor 019/WIL/III/2024, tanggal 18 Maret 2024 yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima karena telah memenuhi semua ketentuan formal dan materiil;
7. Mengabulkan seluruh permohonan gugatan yang diajukan Penggugat, sehingga jumlah yang masih harus dibayar menurut perhitungan Penggugat adalah sebagai berikut:

Peredaran Usaha	Rp	148.892.325.047,00
Harga Pokok Penjualan	Rp	132.430.506.060,00
Penghasilan Bruto atau Peredaran Usaha/Bruto	Rp	16.461.818.987,00
Pengurang Penghasilan Bruto atau Biaya Usaha	Rp	7.155.767.456,00
Penghasilan Neto dalam Negeri	Rp	9.306.051.531,00
Penghasilan dari luar usaha	Rp	802.030.100,00
Penyesuaian Fiskal Positif	Rp	3.380.824.357,00
Penyesuaian Fiskal Negatif	Rp	46.815.325,00
Jumlah Penghasilan Neto	Rp	13.442.090.663,00
Penghasilan Kena Pajak	Rp	13.442.090.000,00
PPh Terutang	Rp	3.360.522.500,00



Kredit Pajak:		
PPH Pasal 22	Rp	2.012.219.414,00
PPH Pasal 25	Rp	1.333.091.136,00
PPH Pasal 29	Rp	15.211.950,00
Jumlah Kredit Pajak	Rp	3.360.522.500,00
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	Rp	0,00

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 26 April 2024;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002219.99/2024/PP/M.XIB Tahun 2024, tanggal 16 Oktober 2024, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04330/NKEB/PJ/WPJ.15/2024, tanggal 22 Februari 2024 hal Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Tahun Pajak 2017 Nomor 00005/206/17/811/22, tanggal 23 Maret 2022 atas nama PT Waja Inti Lestari, NPWP 02.261.817.7-063.000, beralamat di Desa Muara Lapao Pao Wolo, Kabupaten Kolaka dan alamat korespondensi di Jalan Bhayangkara, Ruko Crystal 8 Nomor 09 Alam Sutera Kelurahan Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Banten 15320;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 Desember 2024, kemudian terdahapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 31 Januari 2025, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 31 Januari 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004



dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 31 Januari 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002219.99/2024/PP/M.XIB Tahun 2024, tanggal 16 Oktober 2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Penggugat) sehingga perhitungan Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar menjadi sebagai berikut:
Jumlah Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar Rp0,00
Jumlah Ketetapan Pajak Rp0,00 (NIHIL)
2. Membatalkan seluruhnya penetapan Pajak Penghasilan yang masih harus dibayar sebesar Rp24.581.705.154,00 yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat) dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.002219.99/2024/PP/M.XIB Tahun 2024, tanggal 16 Oktober 2024 karena telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili bahwa:
 - 3.1. Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-04330/NKEB/PJ/WPJ.15/2024, tanggal 22 Februari 2024 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Huruf b karena Permohonan Wajib Pajak, atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Tahun Pajak 2017 Nomor 00005/206/17/811/22, tanggal 23 Maret 2022, atas nama PT Waja Inti Lestari, Nomor Pokok Wajib Pajak 02.261.817.7-063.000, beralamat di Desa Muara Lapao Pao, Wolo, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara 9366 dan alamat korespondensi di Jalan



Bhayangkara, Ruko Crystal 8 Nomor 09 Alam Sutera Kelurahan
Pakualam, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan;

3.2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat)
untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau, jika Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili
permohonan peninjauan kembali ini berpendapat lain, maka kami mohon
putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut,
Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan
kembali pada tanggal 12 Maret 2025, yang pada intinya putusan Pengadilan
Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali
dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali
tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali, Mahkamah
Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* sudah benar dalam
penerapan hukumnya dan tidak terdapat suatu kekhilafan hakim atau
kekeliruan yang nyata, sehingga dikuatkan dan diambil-alih oleh Mahkamah
Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa atas pengajuan permohonan Pengurangan atau Pembatalan Surat
Ketetapan Pajak yang Tidak Benar Berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf b
Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
(KUP) atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Nomor
00005/206/17/811/22, tanggal 23 Maret 2022 tentang Pajak Penghasilan
Tahun Pajak 2017, dengan Surat Nomor 088/WIL/X/2023, tanggal 13
Oktober 2023 yang diterima Tergugat tanggal 23 Oktober 2023, Tergugat
telah melakukan penelitian yang terangkum dalam Laporan Penelitian
Pengurangan atau Pembatalan Surat Ketetapan Pajak yang Tidak Benar
karena Permohonan Wajib Pajak Nomor LAP-4552/WPJ.156/2024,
tanggal 20 Februari 2024, yaitu meneliti gambaran umum usaha
Penggugat, meneliti dan menguji materi yang ada dalam buku, catatan,
data, dan informasi yang diberikan oleh Penggugat serta melakukan



klarifikasi terhadap Fungsional Pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kendari;

- Bahwa dengan berdasarkan pada hasil penelitian atas permohonan Penggugat dimaksud, secara prosedur penerbitan keputusan Tergugat Nomor KEP-04330/NKEB/PJ/WPJ.15/2024, tanggal 22 Februari 2024 *a quo* dalam rangka menjawab dan memenuhi permohonan yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.03/2013, sehingga beralasan hukum untuk menolak gugatan Penggugat;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-002219.99/2024/PP/M.XIB Tahun 2024 tidak bertentangan dengan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara pada peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT WAJA INTI LESTARI**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Desember 2025, oleh Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H. dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Hari Sugiharto, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Prof. Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.

NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 6869/B/PK/Pjk/2025